

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4670/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คา เฮย์  
ไฟแนนซ์ จำกัด

โจทก์  
จำเลย

นาย เกียว ตั้ง บัณฑิต กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 131 (2), มาตรา 145, มาตรา 172 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งตามกฎหมาย คำพิพากษาของศาลจะเพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับ หรืองดเสีย โดยคำพิพากษาของศาลในลำดับที่สูงกว่าเมื่อคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาในข้อที่ไม่อาจจะพิพากษาให้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เสียได้ในชั้นตรวจคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131(2) ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องและคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาจำเลยทั้งสองสมคบกันทำการฉ้อฉลโจทก์ ทำสัญญาซื้อขายใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร โรงเลื่อยจักรทวิสินสมบูรณ์ของจำเลยที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมีได้มีเจตนาซื้อขายกันอย่างแท้จริง แล้วจำเลยที่ 1 แสร้งประพาดิผิดสัญญา จำเลยที่ 2 ได้ฟ้องขอบังคับจำเลยที่ 1 ให้โอนทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายแล้วจำเลยทั้งสองได้

สมยอมกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยที่ 1 ยอมโอนใบอนุญาต  
โรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีตามสัญญา  
ประนีประนอมยอมความนั้น ตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 683/2530  
ของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต เพื่อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์  
ในทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ให้พ้นจากการบังคับคดี ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาคดี  
แพ่งหมายเลขแดงที่ 683/2530 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า คำขอท้ายฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้นด้วยกันนั้น ไม่อาจบังคับให้ได้ จึงไม่รับคำฟ้อง คืบค่าขึ้นศาล  
ทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ศาลล่างทั้งสอง  
ไม่รับคำฟ้องของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้อง  
ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำพิพากษาคดีตามยอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่  
683/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่งตามกฎหมายคำพิพากษาของศาลจะเพิกถอนไม่ได้เว้น  
แต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับหรืองดเสียโดยคำพิพากษาของศาลในลำดับที่สูง  
กว่า เมื่อคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ขอให้ศาลพิพากษาในข้อที่ไม่  
อาจจะพิพากษาให้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์  
เสียได้ในชั้นตรวจคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131(2)  
ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องและคืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมดจึงเป็นคำสั่ง

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องและเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ว่า กรณีจะมีคำสั่งไม่รับฟ้องได้นั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ศาลจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้โจทก์ปฏิบัติเสียก่อน ถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงจะสั่งไม่รับฟ้องได้อีกแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อศาลไม่อาจพิจารณาให้เพิกถอนคำพิพากษาตามยอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 683/2530 ของศาลชั้นต้นตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ได้ศาลก็อาจพิพากษาแต่เพียงให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 683/2530 ของศาลชั้นต้นได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์หาได้มีคำขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยไม่ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |